



PUTUSAN

Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN;**
Tempat Lahir : Tanjung;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/5 Februari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sipori-pori, Lingkungan V, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Barang Bukti disita dirumah:

Nomor	Nama barang/surat	Keterangan
1	Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Nomor Rekening 183-00-0145991-5 beserta ATM Mandiri Nomor Kartu 4617 0037 2314 8293 VISA Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Rt/Rw.-/- Teluk Nibung Pulau Buaya Tanjung Balai;	1 (satu) buah
2	Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Nomor Rekening 107-00-1087373-7 Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori – Pori LK.V Rt/Rw.00/00 Teluk Nibung Pulau Buaya Tanjungbalai;	1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Tanjung Balai Nomor Rekening 107-00-1081414-5 Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori – Pori LK.V Rt/Rw.00/00 Teluk Nibung Pulau Buaya Tanjungbalai;	1 (satu) buah
4	Buku Tabungan Britama Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000072-56-5 KCP Tanjung Balai beserta ATM Britama Bisnis Premium Nomor Kartu 5326 5960 0662 3263 Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori – Pori LK.V Rt/Rw.00/00 Teluk Nibung Pulau Buaya Tanjungbalai;	1 (satu) buah
5	Buku Tabungan Britama Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000444-56-8 KCP Tanjung Balai beserta ATM Britama Bisnis Premium Nomor Kartu 5326 5960 06XX 3453 Atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Sipori Pori LK.IV P Buaya Kecamatan Teluk Nibung;	1 (satu) buah
6	Buku Tabungan Britama Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000504-56-2 KCP Tanjung Balai beserta ATM Britama Bisnis Premium Nomor Kartu 5326 5960 0906 2840 Atas nama ASMAL alamat Dusun IV Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;	1 (satu) buah
7	Buku Tabungan BRITAMA Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000342-56-2 KCP Tanjung Balai Atas nama ERIKA alamat Dusun IV Bagan Asahan Tanjung Balai Asahan;	1 (satu) buah

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



8	Buku Tabungan BRITAMA Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000443-56-2 KCP Tanjung Balai Atas nama AGUS SALIM alamat Jalan Sipori-Pori LK.IV K P Buaya Kecamatan Teluk Nibung;	1 (satu) buah
9	ATM Giro BRI Nomor Kartu 5221 8490 00XX XXXX Nomor Rek 015401000940302 atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
10	ATM Giro BRI Nomor Kartu 5221 8470 0085 8338 Nomor Rek 015401000947304 atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
11	ATM Giro BRI Nomor Kartu 5221 8477 0064 1810 Nomor Rek 015401001042301 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI;	1 (satu) buah
12	ATM BRI Nomor Kartu 6012 0130 0220 9679;	1 (satu) buah
13	Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5384-01-020514-53-9 BRI Unit Teluk Nibung Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Pulau Buaya DS Tanjungbalai Kota;	1 (satu) buah
14	Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5384-01-024770-53-5 BRI Unit Teluk Nibung Atas nama NURLITA alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Pulau Buaya DS Tanjungbalai Kota;	1 (satu) buah
15	Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 5384-01-021000-53-3 BRI Unit Teluk Nibung Atas nama NURLITA alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Pulau Buaya DS Tanjungbalai Kota;	1 (satu) buah



16	Buku Tabungan Britama Bisnis Nomor Rekening 0154-01-000167-56-4 KC Tanjung Balai beserta ATM Britama Bisnis Nomor Kartu 326549007675015 Atas nama SOPIANSYAH alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Kapias Pulau Buaya Kota Tanjung;	1 (satu) buah
17	Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 5384-01-009784-50-9 BRI Unit Teluk Nibung Atas nama RATNA HANA alamat Jalan Sipori-Pori LK.IV Kelurahan, Kapias Pulau Buaya Tanjungbalai;	1 (satu) buah
18	buku tabungan BNI Nomor Rekening 1146314640 Kantor Cabang Tanjung Balai Asahan beserta ATM BNI Platinum Debit Nomor Kartu 5198 9306 4002 7131 Atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
19	Buku tabungan BNI Nomor Rekening 0905906777 Kantor Cabang Tanjung Balai Asahan beserta ATM BNI Platinum Debit Nomor Kartu 5198 9306 4003 0499 dan Token Nomor21-4779921-2 atas nama CV JUJUR JUTA;	1 (satu) buah
20	Buku Tabungan Taplus Bisnis Nomor Rekening 0720491136 KCP Tanjung Balai Asahan beserta ATM BNI Platinum Debit Nomor Kartu 5198 9306 4002 0193 Atas nama Bpk. ERIKA;	1 (satu) buah
21	ATM BNI Platinum Debit Nomor Kartu 5198 9306 4001 9674;	1 (satu) buah
22	Buku Tabungan Taplus Bisnis Nomor Rekening 0905482758 KCP Tanjung Balai Asahan beserta buah ATM BNI Platinum	1 (satu) buah



	Debit Nomor Kartu 5198 9306 4003 0481 Atas nama Bpk. ASNAL;	
23	buku tabungan BNI Taplus Bisnis Nomor Rekening 2274999593 KCU Tanjung Balasi Asahan Atas nama Bpk. SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
24	Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0520318771 KCP Tanjung Balai beserta ATM Paspur Platinum BCA Nomor Kartu 5260 5120 1421 8026 Atas nama SOPIANSYAH;	2 (dua) buah
25	buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0520297618 KCP Tanjung Balai beserta ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 1619 5230 Atas nama RATNA HANA;	1 (satu) buah
26	Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0520290281 KCP Tanjung Balai Atas nama SOPIANSYAH	2 (dua) buah
27	buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0520289020 KCP Tanjung Balai Atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
28	buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 0520275088 KCP Tanjung Balai Atas nama ERIKA;	1 (satu) buah
29	handphone Merek VIVO warna Hitam;	1 (satu) unit
30	handphone Merek OPPO Chasing warna Ungu;	1 (satu) unit
31	Stempel CV.JUJUR JUTA ABADI;	1 (satu) unit
32	Slip Penarikan BCA;	2 (dua) Bundel
33	KTP NIK 1209100502870003 Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) Buah

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



34	Mesin EDC BRI S/N : 55070522;	1 (satu) Unit
35	Mesin EDC BNI S/N : 5160242496 beserta Kabel Charger;	1 (satu) Unit
36	Mesin EDC BRI S/N : 51427288 beserta Kabel Charger;	1 (satu) unit
37	Bukti Rekap Pengiriman uang ke TKI dengan NomorUrut 1 an.BASRI sampai Nomor Urut 40 atas nama DIAN NIRMALASARI;	1 (satu) lembar
38	Bukti Serah Terima EDC dari BRI ke NURLITA;	1 (satu) Lembar
39	Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Nomor : 1008320030000162 Atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) Bundel
40	Sertifikat Agen BRILINK Resmi dari Pihak BRI dengan Nomor Agen : 002/3394/70251751 Atas nama NURLITA;	1 (satu) Lembar
41	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 4 Desember 2019 Nomor Induk Berusaha : 9120110280045 Atas nama CV JUJUR JUTA ABADI alamat Jalan Sipori-Pori LK.V Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai;	1 (satu) Bundel
42	Perjanjian Fidusia Bank BNI Nomor 94/TBA/FIDUSIA/2019 atas nama NURLITA beserta polis asuransi kebakaran Indonesia;	1 (satu) Bundel
43	Buku Rekap;	10 (sepuluh) Buah
44	handphone Merek Samsung Warna Hitam;	1 (satu) Unit
45	handphone Merek Nokia warna Hitam;	1 (satu) Unit
46	handphone Merek Nokia warna Hitam;	1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

47	Kunci Brankas Safety BOX BNI Nomor 259 Atas nama SOPIANSYAH;	1 (satu) buah
----	---	---------------

B. Barang Bukti mutasi Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI):

Nomor	Jenis barang bukti
1	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000072565 atas nama SOPIANSYAH;
2	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000167564 atas nama SOPIANSYAH;
3	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000940302 atas nama SOPIANSYAH;
4	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000947304 atas nama SOPIANSYAH;
5	Mutasi Rekening BRI Nomor 538401017535538 atas nama SOPIANSYAH;
6	Mutasi Rekening BRI Nomor 538401020514539 atas nama SOPIANSYAH;
7	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000309564 atas nama ERIKA;
8	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000342562 atas nama ERIKA;
9	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000443562 atas nama AGUS SALIM;
10	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000444568 atas nama AGUS SALIM;
11	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401000504562 atas nama ASNAL;
12	Mutasi Rekening BRI Nomor 015401001042301 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI;
13	Mutasi Rekening BRI Nomor 538401021000533 atas nama NURLITA;
14	Mutasi Rekening BRI Nomor 538401024770535 atas nama NURLITA;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



C. Barang Bukti Mutasi Rekening Bank Central Asia (BCA):

Nomor	Jenis Barang Bukti
1	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520275088 atas nama ERIKA;
2	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520281274 atas nama SOPIANSYAH;
3	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520282360 atas nama SOPIANSYAH;
4	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520289020 atas nama SOPIANSYAH;
5	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520290281 atas nama SOPIANSYAH;
6	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520308784 atas nama SOPIANSYAH;
7	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520318771 atas nama SOPIANSYAH;
8	Mutasi Rekening BCA Nomor 0520297618 atas nama RATNA HANA;

D. Barang Bukti mutasi Rekening Bank Negara Indonesia (BNI):

Nomor	Jenis Barang Bukti
1	Mutasi Rekening BNI Nomor 0356726323 atas nama SOPIANSYAH;
2	Mutasi Rekening BNI Nomor 0386901595 atas nama SOPIANSYAH;
3	Mutasi Rekening BNI Nomor 0414936052 atas nama SOPIANSYAH;
4	Mutasi Rekening BNI Nomor 0551085396 atas nama SOPIANSYAH;



5	Mutasi Rekening BNI Nomor 0698879052 atas nama SOPIANSYAH;
6	Mutasi Rekening BNI Nomor 0870502872 atas nama SOPIANSYAH;
7	Mutasi Rekening BNI Nomor 1146314640 atas nama SOPIANSYAH;
8	Mutasi Rekening BNI Nomor 1230502239 atas nama SOPIANSYAH;
9	Mutasi Rekening BNI Nomor 2274999593 atas nama SOPIANSYAH;
10	Mutasi Rekening BNI Nomor 0720491136 atas nama ERIKA;
11	Mutasi Rekening BNI Nomor 0905906777 atas nama CV JUJUR JUTA ABADI;
12	Mutasi Rekening BNI Nomor 0905482758 atas nama ASNAL;

E. Barang Bukti Mutasi Rekening Bank Mandiri:

Nomor	Jenis Barang Bukti
1	Mutasi Rekening Mandiri Nomor 1070007894100 atas nama SOPIANSYAH;
2	Mutasi Rekening Mandiri Nomor 1070010814145 atas nama SOPIANSYAH;
3	Mutasi Rekening Mandiri Nomor 1070009902976 atas nama SOPIANSYAH;
4	Mutasi Rekening Mandiri Nomor 1070010873737 atas nama SOPIANSYAH;
5	Mutasi Rekening Mandiri Nomor 1830001459915 atas nama SOPIANSYAH;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Nomor	Nama barang/surat	Keterangan
-------	-------------------	------------



1	Mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nomor Polisi BK 1610 TY beserta kunci kontak, STNK nomor 00725620 dan BPKB nomor G 2774672;	1 (satu) unit
2	Sepeda Motor Jenis Kawasaki Ninja 250CC warna Hitam Nomor Polisi BK 6881 VBA beserta Kunci Kontak, STNK nomor 18165668 dan BPKB nomor M-12364466;	1 (satu) Unit
3	Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta hitam beserta BPKB nomor M-12435588 dan STNK nomor 12849130 jenis Sepeda Motor Honda Nomor Polisi BK 4379 QAH;	1 (satu) Unit
4	Sepeda Motor Kawasaksi KLX warna Merah Hitam beserta BPKB nomor P-00494838 dan STNK nomor 00604904 Nomor Polisi BK 5927 QAI;	1 (satu) Unit
5	Sepeda Motor Honda PCX warna Merah beserta STNK Nomor Polisi BK 3651 QAI;	1 (satu) Unit
6	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000072565 atas nama SOPIANSYAH;	Rp5.009.175,00 (lima juta sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
7	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000167564 atas nama SOPIANSYAH;	Rp682.832.252,80 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah dan delapan puluh sen)



8	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000940302 atas nama SOPIANSYAH;	Rp1.823.393,40 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah)
9	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000947304 atas nama SOPIANSYAH;	Rp260.770,40 (dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen)
10	Uang dalam rekening BRI nomor 538401020514539 atas nama SOPIANSYAH;	Rp229.402,40 (dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah empat puluh sen)
11	Uang dalam rekening BRI nomor 538401026352537 atas nama ERIKA;	Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)
12	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000309564 atas nama ERIKA;	Rp103.754.981,60 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen)
13	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000342562 atas nama ERIKA;	Rp1.947.298,40 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)



14	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000443562 atas nama AGUS SALIM;	Rp1.698.987,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
15	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000444568 atas nama AGUS SALIM;	Rp1.918.950,70 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh sen)
16	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000504562 atas nama ASNAL;	Rp71.169,00 (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
17	Uang dalam rekening BRI nomor 015401001042301 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI;	Rp1.258.805.904,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah)
18	Uang dalam rekening BRI nomor 538401021000533 atas nama NURLITA;	Rp8.465.372.00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
19	Uang dalam rekening BRI nomor 538401024770535 atas nama NURLITA;	Rp41.161,60 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen)



20	Uang dalam rekening BCA nomor 0520290281 atas nama SOPIANSYAH;	Rp3.701.347,00 (tiga juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
21	Uang dalam rekening BCA nomor 0520308784 atas nama SOPIANSYAH;	Rp160.145,00 (seratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah)
22	Uang dalam rekening BCA nomor 0520318771 atas nama SOPIANSYAH;	Rp150.813.883,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)
23	Uang dalam rekening BCA nomor 0520297618 atas nama RATNA HANA;	Rp27.555.114,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus empat belas rupiah)
24	Uang dalam rekening BNI nomor 1146314640 atas nama SOPIANSYAH;	Rp2.908.394,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
25	Uang dalam rekening BNI nomor 0720491136 atas nama ERIKA;	Rp781.268,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)



26	Uang dalam rekening BNI nomor 0905906777 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI;	Rp215.868.239,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)
27	Uang dalam rekening BNI nomor 0905482758 atas nama ASNAL;	Rp477.406,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah)
28	Uang dalam rekening Mandiri nomor 1830001459915 atas nama SOPIANSYAH;	Rp300.421.874,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)
29	Uang Tunai yang Disita dari saksi SURYA DARMA;	Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
30	Uang Tunai yang Disita dari saksi HERMANSYAH;	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
31	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000003568 atas nama ERWANSYAH;	Rp26.311.653,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)
32	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000010565 atas nama ERWANSYAH;	Rp101.071.011,00 (seratus satu juta tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah)



33	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000059569 atas nama ERWANSYAH;	Rp303.636.720,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
34	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000168562 atas nama ERWANSYAH;	Rp26.411.653,00 (dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)
35	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000662566 atas nama ERWANSYAH;	Rp16.107.858,00 (enam belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

F. Barang Bukti Tanah dan Bangunan di Kota Tanjung Balai, Sumatera

Utara:

- Sebidang tanah seluas 280 (dua ratus delapan puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan SHM Nomor 381 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 290 (dua ratus sembilan puluh) M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa ruko yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan SHM Nomor 658 atas nama SOPIANSYAH dan NURLITA;
- Sebidang tanah seluas 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan SHM Nomor 511 atas nama SOPIANSYAH dan NURLITA;



- Sebidang tanah seluas 82 (delapan puluh dua) M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan SHM Nomor 361 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 131 (seratus tiga puluh satu) M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dengan SHM Nomor 946 atas nama SOPIANSYAH;

G. Barang Bukti Tanah di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara:

- Sebidang tanah seluas 2.400 (dua ribu empat ratus) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/149/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH dan NURLITA;
- Sebidang tanah seluas 10.226 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh enam) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/183/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 9.897 (sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/186/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 9.776 (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/181/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 12.074 (dua belas ribu tujuh puluh empat) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/184/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 37.747 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMHT nomor 590/182/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;

- Sebidang tanah seluas 8.120 (delapan ribu seratus dua puluh) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/180/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 20.475 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPMHT nomor 590/185/2002/10/SPMHT/2018 atas nama SOPIANSYAH;
- Sebidang tanah seluas 28.750 (dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh) M² yang beralamat di Dusun VI Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan SPGR nomor 590/058-2002/SPGR/2018 atas nama SOPIANSYAH;

Seluruhnya agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Paspor warna hijau Nomor C5645987 atas nama SOPIANSYAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair dan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan alternatif Kesatu Primair dan alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima atau

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
selengkapnyanya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 10 Maret 2021;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Maret 2021 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti huruf A sampai dengan huruf E sebagaimana selengkapanya tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 10 Maret 2021;
 - b. Barang bukti berupa:

Nomor	Nama barang/surat	Keterangan
1	Sepeda Motor Jenis Kawasaki Ninja 250CC warna Hitam Nomor Polisi BK 6881 VBA beserta Kunci Kontak, STNK nomor 18165668 dan BPKB nomor M-12364466;	1 (satu) Unit
2	Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Magenta hitam beserta BPKB nomor M-12435588 dan STNK nomor 12849130 jenis Sepeda Motor Honda Nomor Polisi BK 4379 QAH;	1 (satu) Unit
3	Sepeda Motor Kawasaksi KLX warna Merah Hitam beserta BPKB nomor P-00494838 dan STNK nomor 00604904 Nomor Polisi BK 5927 QAI;	1 (satu) Unit
4	Sepeda Motor Honda PCX warna Merah beserta STNK Nomor Polisi BK 3651 QAI;	1 (satu) Unit

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



5	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000072565 atas nama SOPIANSYAH;	Rp5.009.175,00 (lima juta sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
6	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000167564 atas nama SOPIANSYAH;	Rp682.832.252,80 (enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
7	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000940302 atas nama SOPIANSYAH;	Rp1.823.393,40 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh sen)
8	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000947304 atas nama SOPIANSYAH;	Rp260.770,40 (dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah empat puluh sen)
9	Uang dalam rekening BRI nomor 538401020514539 atas nama SOPIANSYAH;	Rp229.402,40 (dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah empat puluh sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Uang dalam rekening BRI nomor 538401026352537 atas nama ERIKA;	Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah)
11	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000309564 atas nama ERIKA;	Rp103.754.981,60 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh sen)
13	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000342562 atas nama ERIKA;	Rp1.947.298,40 (satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
14	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000443562 atas nama AGUS SALIM;	Rp1.698.987,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
15	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000444568 atas nama AGUS SALIM;	Rp1.918.950,70 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah koma tujuh puluh sen)

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



16	Uang dalam rekening BRI nomor 015401000504562 atas nama ASNAL;	Rp71.169,00 (tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)
18	Uang dalam rekening BRI nomor 538401021000533 atas nama NURLITA;	Rp8.465.372,00 (delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
19	Uang dalam rekening BRI nomor 538401024770535 atas nama NURLITA;	Rp41.161,60 (empat puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah enam puluh sen)
20	Uang dalam rekening BCA nomor 0520290281 atas nama SOPIANSYAH;	Rp3.701.347,00 (tiga juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah)
21	Uang dalam rekening BCA nomor 0520308784 atas nama SOPIANSYAH;	Rp160.145,00 (seratus enam puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah)
22	Uang dalam rekening BCA nomor 0520318771 atas nama SOPIANSYAH;	Rp150.813.883,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus



		delapan puluh tiga rupiah)
23	Uang dalam rekening BCA nomor 0520297618 atas nama RATNA HANA;	Rp27.555.114,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus empat belas rupiah)
24	Uang dalam rekening BNI nomor 1146314640 atas nama SOPIANSYAH;	Rp2.908.394,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)
23	Uang dalam rekening BNI nomor 0720491136 atas nama ERIKA;	Rp781.268,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)
24	Uang dalam rekening BNI nomor 0905906777 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI;	Rp215.868.239,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)
25	Uang dalam rekening BNI nomor 0905482758 atas nama ASNAL;	Rp477.406,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah)



26	Uang dalam rekening Mandiri nomor 1830001459915 atas nama SOPIANSYAH;	Rp300.421.874,00 (tiga ratus juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)
27	Uang Tunai yang Disita dari saksi SURYA DARMA;	Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
28	Uang Tunai yang Disita dari saksi HERMANSYAH;	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
29	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000003568 atas nama ERWANSYAH;	Rp26.311.653,00 (dua puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)
30	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000010565 atas nama ERWANSYAH;	Rp101.071.011,00 (seratus satu juta tujuh puluh satu ribu sebelas rupiah)
31	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000059569 atas nama ERWANSYAH;	Rp303.636.720,00 (tiga ratus tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
32	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000168562 atas nama ERWANSYAH;	Rp26.411.653,00 (dua puluh enam juta empat ratus sebelas ribu enam



		ratus lima puluh tiga rupiah)
33	Uang dalam rekening BRI nomor 65701000662566 atas nama ERWANSYAH;	Rp16.107.858,00 (enam belas juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

c. Barang bukti huruf F sampai dengan huruf G sebagaimana selengkapnya tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 10 Maret 2021;

d. 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam Nomor Polisi BK 1610 TY beserta kunci kontak, STNK nomor 00725620 dan BPKB nomor G 2774672;

e. 1 (satu) buah Paspor warna hijau Nomor C5645987 atas nama SOPIANSYAH;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

f. Uang dalam rekening BRI nomor 015401001042301 atas nama CV. JUJUR JUTA ABADI dengan jumlah Rp1.258.805.904,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus empat rupiah), dikembalikan kepada yang berhak (CV. JUJUR JUTA ABADI);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 5068 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 673/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 10 Juni 2021 yang mengubah Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Maret 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, serta menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 25 Maret 2021;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta Pid.PK/2022/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 1 November 2022 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidair, di mana Terpidana telah secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika, yang kemudian juga telah terbukti bahwa harta benda yang diperoleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, baik yang berupa uang dalam rekening, aset dalam bentuk benda tidak bergerak (tanah dan kebun) serta aset dalam bentuk benda bergerak, diketahui bahwa Terdakwa memperolehnya dari percampuran antar harta benda sah milik Terdakwa yang tercampur dengan harta benda

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



tercemar (*tainted aset*) yang diperoleh dari Terdakwa dari usaha pentransferan uang dari dan oleh para narapidana perkara tindak pidana Narkotika yang tengah menjalani masa pemidanaan ataupun telah selesai menjalani masa pemidanaan. Oleh karena itu, tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim *judex facti* dalam putusannya. Demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terpidana dalam perkara *a quo* yang dinilai telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, dan karenanya dirasa telah memenuhi rasa (nilai) keadilan, serta karenanya tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa selain itu alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut juga pada prinsipnya hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa adapun mengenai bukti surat Peninjauan Kembali 1 (surat keterangan yang dibuat oleh Saksi Bustami Sinaga selaku Kepala Lingkungan V, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, yang isinya pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan keterangan Saksi Bustami Sinaga di depan persidangan), PK-2 (kuitansi pembayaran merupakan bukti surat yang merupakan akta di bawah tangan), PK-3 (kuitansi pembayaran merupakan bukti surat yang merupakan akta di bawah tangan), dan PK-4 (fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5068 K/Pid.Sus/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang merupakan objek pengajuan Peninjauan Kembali) serta 1 (satu) orang Saksi atas nama Bustami Sinaga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan istrinya (Nurlita) adalah pemilik rumah yang terletak di Jalan Datuk Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, yang

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023



diperolehnya pada tahun 2014, secara substansial bukti-bukti tersebut tidak mengandung substansi pembuktian yang bersifat determinan dalam menentukan arah putusan yang berbeda atas perkara *a quo*, sehingga bukti-bukti tersebut tidaklah berkualitas sebagai novum sebagaimana limitasi Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Bukti-bukti tersebut tidak cukup secara hukum untuk membuktikan sebaliknya atas pembuktian yang dasar putusan *judex juris* terhadap barang bukti berupa aset-aset yang dinilai sebagai aset percampuran antara harta benda sah milik Terpidana yang tercampur dengan harta benda tercemar (*tainted aset*) yang diperoleh Terpidana dari usaha penransferan uang dari dan oleh Para Narapidana perkara tindak pidana Narkotika yang tengah menjalani masa pemidanaan ataupun telah selesai menjalani masa pemidanaan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan *judex juris* adalah telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris* dimaksud, dan karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon (Terpidana) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 5 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **SOPIANSYAH bin MUHAMMAD SIDIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 1349 PK/Pid.Sus/2023